

[별지 제9호]

현장시험 협약서

국립원예특작과학원 ○○과장(이하 "담당 부서장"이라 한다), ○○과 ○○○(이하 "현장시험 담당자"라 한다)는 농가 _____ (주소) _____ (농가명) _____ (이하 "현장시험농가"라 한다)는 현장시험의 원활한 수행을 위하여 다음과 같이 협약을 체결한다.

제1조(현장시험 내용)

1. 연구개발과제명 : _____ (연구책임자) ○ ○ ○
2. 현장시험명 : _____ (현장시험 담당자) ○ ○ ○
3. 협약기간: 20○○년 ○월 ○일 ~ 20○○년 ○월 ○일
4. 시험처리 및 주요작업 내용 (시험성격에 따라 가감하여 작성 가능)
 - 시험작물 및 시험면적 : 작물명(○○ 등 3품종), 면적 1,000㎡
 - 시험처리 : ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
 - 포장관리 : 파종, 재배관리, 수확 등 일반관리 전반
5. "현장시험 담당자"와 "현장시험농가"가 협의하여 작물관리 및 수확시기 등을 조절할 수 있다.
6. "현장시험농가"는 시험조사용 생산물의 일부를 수확하여 시험의 목적에 맞게 조사 등에 사용할 수 있도록 협조한다.

제2조(업무분담)

1. "현장시험 담당자"와 "현장시험농가"는 현장시험 기간동안 상호업무를 협조하여 수행한다.
2. 협약서에 포함되지 않은 세부 사항은 "현장시험 담당자"와 "현장시험농가"가 상호 협의하여 결정한다.

제3조(시험비용 및 생산물 처분)

1. 본 시험에 소요되는 경비는 시험 내용에 따라 상호 분담을 원칙으로 하며, "담당 부서장"은 "현장시험농가"에게 현장시험 수행기간 동안 현장시험 포장관리비(재료비)를 지불할 수 있다.
2. 현장시험을 위해 제공된 재료는 시험 종료 후 "현장시험농가"의 소유로 한다. 단, 임시보호권 및 품종보호권이 설정되지 않은 계통은 시험 종료 시 폐기한다.
3. 포장시험에서 생산된 수확물은 (처분방법에 대해 구체적으로 명시)

처분한다.

제4조(권리의 이양) 현장시험 종료 후 발생하는 유·무형의 지식재산권에 대해서는 국립원예특작과학원으로 귀속한다.

제5조(위험부담) "담당 부서장"과 "현장시험농가"는 본 시험 수행과 관련하여 발생하는 천재지변 및 불가항력의 모든 사고와 손해에 대하여, 서로간의 책임을 묻지 않는다.

제6조(확인·감독) "담당 부서장"은 "연구책임자"와 "현장시험 담당자", "현장시험농가"의 업무 수행 상황을 점검하고, 현장시험의 중간결과 및 최종결과를 확인·감독한다.

제7조(협약의 변경) ① "담당 부서장"은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 협약 내용을 변경할 수 있다.

1. 협약 내용 변경이 필요하다고 인정하는 경우
2. "현장시험농가"로부터 변경 요청이 있는 경우

② "담당 부서장"은 제1항 및 제2항에 따라 협약의 내용을 변경한 때에는 지체 없이 "현장시험농가"와 변경한 내용으로 재협약한다.

제8조(협약의 해약) ① "담당 부서장"은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 협약을 해약할 수 있다.

1. "현장시험농가"가 중대한 협약 위반으로 목표달성 및 현장시험 수행이 곤란하다고 판단될 때
2. "현장시험농가"가 부도·법정관리·폐업 등의 사유로 현장시험을 수행할 수 없을 때
3. "현장시험농가"가 현장시험의 수행이 지연되어 당초 기대했던 성과를 거두기 곤란하거나 완수 능력이 없다고 인정될 때
4. "현장시험농가"가 현장시험을 위해 국립원예특작과학원에서 제공한 재료를 고의적으로 훼손한 경우

② 제1항에 해당하는 사유로 협약을 해약한 때에는 "현장시험농가"는 실제 현장시험에 투입된 재료를 제외한 나머지 재료를 반납하고, 현장 실태조사 등의 조치에 성실히 응해야 한다.

제9조(비밀 준수) "현장시험 담당자"와 "현장시험농가"는 현장시험의 수행과 관련하여 얻어진 상대방의 정보 및 자료 등 일체사항에 대하여 대외적으로 비밀을 준수해야 하며, 정보 및 자료의 대외 공개는 상호 협의하여 결정한다.

제10조(협약서의 교환) 이 협약서는 2통을 작성하여 "담당 부서장"과 "현장시험농가"가 각각 1부씩 보관한다.

제11조(부가 조건) 특별 사항이 있을 경우 기술하여 사용한다.

20〇〇 년 〇〇월 〇〇일

(담당 부서장) 농촌진흥청 국립원예특작과학원 〇〇과장 〇 〇 〇 (인 또는 서명)

(현장시험 담당자) 국립원예특작과학원 〇〇과 농업연구〇 〇 〇 〇 (인 또는 서명)

(현장시험농가) 〇〇〇〇도 〇〇시/군 〇〇읍/면 〇〇 〇 〇 〇 (인 또는 서명)